SCPI Darwin RE01 - Documentation Complète

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Identité de la SCPI

- **Dénomination** : SCPI Darwin RE01
- **Forme juridique** : Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
- **Code ISIN** : FR001400SVR1
- **Siège social** : 91 avenue de la République – 75011 Paris – France
- **RCS** : Paris n°934 121 898
- **Code APE** : 68.20B
- **Date de lancement** : 1er décembre 2024
- **Visa AMF SCPI** : n°24-27 en date du 19 novembre 2024
- **Durée de la SCPI** : 99 ans
- **Site internet** : www.darwin-invest.com

1.2 Société de Gestion

- **Dénomination** : DARWIN INVEST
- **Forme juridique** : Société par Actions Simplifiées (SAS)
- **Capital social** : 822.414 €
- **Siège social** : 91 avenue de la République – 75011 Paris
- **RCS** : Paris n° 931 578 736
- **Code APE** : 64.20Z
- **Agrément AMF** : n° GP20240019 en date du 06/08/2024 (obtenu le 23 juillet 2024)
- **TVA intracommunautaire** : FR01833409899
- **Téléphone** : +33 (0)1 78 09 88 34
- **Email** : hello@darwin-invest.com

1.3 Organes de Contrôle et Partenaires

- **Expert Externe en Évaluation** : BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION (mandat de 5 ans jusqu'à l'AG 2028)
- **Dépositaire** : ODDO BHF SCA, 12 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris
- **Commissaire aux Comptes** : BM&A (mandat de 6 ans jusqu'à l'AG 2030)

2. ÉQUIPE DE GESTION

2.1 Direction

- **Phong HUA** : Directeur Général de Darwin Invest
    - Anciennement analyste chez Savills, expert immobilier chez Catella
    - Depuis 2012 dans des sociétés de gestion (Urban Premium, Advenis REIM)
    - Ex-Directeur Général Adjoint chez Iroko (SCPI Iroko ZEN labelisée ISR)
- **Oussama BOURHALEB** : Co-Founder & President, Directeur des investissements
    - +7 ans en société de gestion value-add
    - Responsable de la politique de conformité
- **Vanessa RODRIGUES** : Co-Founder & President
    - +7 ans d'expérience en immobilier
    - Ex Head of Real Estate

2.2 Équipe Opérationnelle

- **Marine FOURÉ** : Gérant Financier, Data Analyst & chef de projet marketing
    - Ex-auditrice chez KPMG
    - 4 ans chez Advenis REIM comme gérante de SCPI
    - Expérience chez Etxea Capital (SCI Etxea Nova Life labelisée ISR)
- **Bélinda WARISSE** : Directrice du Fund Manager
    - +5 ans en SCPI / 200M€ sous gestion
- **Nalay BRITO** : Associée & Directrice des Partenariats
    - +10 ans en SCPI
    - Ex-Dir. Partenariats Novaxia
    - Collecté 1 Mrd€+ en 2 ans
- **Nefissa ZERARA** : Responsable des Partenariats
    - 15 ans en épargne immobilière dont 5 en SCPI et 10 en Club Deal
- **Thomas SONNET** : Middle Officer
    - +6 ans SCPI / société de gestion
- **Lassana DIARRA** : Chargé de projets marketing & commercial

3. CONSEIL DE SURVEILLANCE (au 31/12/2024)

3.1 Composition

Le Conseil de Surveillance est composé de 8 membres élus lors de l'Assemblée Générale constitutive du 12/09/2024, dont le mandat expirera lors de l'AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 :

1. **AETERNIA PATRIMOINE**, représentée par Monsieur Romain D'AGNANO (Président)

    - Fondateur et CEO du cabinet AETERNIA PATRIMOINE
2. **Monsieur Grégory ALIX**

    - Directeur AGEST PATRIMOINE / Directeur AGEST CAPITAL - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Metz
3. **Monsieur Rémi JANOT**

    - CTO Associé chez VASCO
4. **Monsieur Bertrand JEANNE-LE-ROUX**

    - Associé Gérant BJ4SUN
5. **SAS CLIVEST**, représentée par Monsieur Christophe CHAUFFOURIER

    - Associé Gérant et Consultant en Gestion du Patrimoine privé et professionnel
6. **SAS ELUMY**, représentée par Monsieur Jérémy ORFEO

    - Fondateur et CEO de Weelim
7. **SASU MATTHIEU LOUVET S'INVESTIR**, représentée par Monsieur Matthieu LOUVET

    - Fondateur et CEO de S'investir et S'investir Conseil
8. **YARDENA PARTNERS**, représentée par Madame Marie-Isabelle PREVOST

    - Expert Comptable

3.2 Rôle et Missions

Le Conseil de Surveillance a pour mission de :

- Assister la Société de Gestion
- Opérer à toute époque de l'année les vérifications et les contrôles jugés opportuns
- Présenter chaque année à l'Assemblée Générale Ordinaire un rapport sur la gestion de la SCPI
- Émettre un avis consultatif sur les projets de résolutions soumis par la Société de Gestion
- En cas de défaillance de la Société de Gestion, convoquer sans délai une Assemblée Générale
- Donner son avis sur les questions posées par l'Assemblée Générale
- Autoriser en cours d'exercice la modification des valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution

4. CAPITAL ET STRUCTURE FINANCIÈRE

4.1 Capital Social Initial (au 12/09/2024)

- **Capital social nominal initial** : 2.684.850 €
- **Nombre de parts Fondateurs** : 17.899 parts
- **Valeur nominale** : 150 € par part
- **Prime d'émission Fondateurs** : 30 € par part
- **Prix de souscription Fondateurs** : 180 € TTC par part

4.2 Capital au 31/12/2024

- **Capital social** : 4.386.000 €
- **Nombre total de parts** : 29.240 parts (dont 17.899 parts Fondateurs)
- **Nombre total d'associés** : 143 (dont 37 Fondateurs)
- **Capitalisation** : 5.376.610 €
- **Capital social maximum statutaire** : 20.100.000 €

4.3 Répartition des Fondateurs (par ordre alphabétique)

Associé Fondateur	Nombre de parts	Montant nominal	Montant total (prime incluse)	% capital
MAXIPOLIS	11.500	1.725.000 €	2.070.000 €	64,25%
Michel IAGONILTZER	1.000	150.000 €	180.000 €	5,59%
H20 participations	833	124.950 €	149.940 €	4,65%
WENOVA	556	83.400 €	100.080 €	3,11%
Pierre-Thomas BERTHIER	278	41.700 €	50.040 €	1,55%
DHA	278	41.700 €	50.040 €	1,55%
IREMCAP SL	278	41.700 €	50.040 €	1,55%
Nicolas SAINPY	278	41.700 €	50.040 €	1,55%
ELEM	223	33.450 €	40.140 €	1,25%
SARL MSI	223	33.450 €	40.140 €	1,25%
AETERNIA Patrimoine	170	25.500 €	30.600 €	0,95%
Hélène BICHON	167	25.050 €	30.060 €	0,93%
ET-S'invest SASU Matthieu LOUVET	167	25.050 €	30.060 €	0,93%
SC EMERAUDE SOLIDOR	167	25.050 €	30.060 €	0,93%
YARDENA Partners	167	25.050 €	30.060 €	0,93%

SC ARCAMA	166	24.900 €	29.880 €	0,93%
Dimitri HOLDERBACH	139	20.850 €	25.020 €	0,78%
Gregory ALIX	112	16.800 €	20.160 €	0,63%
BJ4SUN	112	16.800 €	20.160 €	0,63%
Gil CHEVRIER et Isabelle BAILLY	112	16.800 €	20.160 €	0,63%
Bertrand JEANNE-LE-ROUX	112	16.800 €	20.160 €	0,63%
QM IT Consulting	112	16.800 €	20.160 €	0,63%
SAS CLIVEST	112	16.800 €	20.160 €	0,63%
SAS ELUMY	112	16.800 €	20.160 €	0,63%
ZARBO	112	16.800 €	20.160 €	0,63%
Rémi JANOT	111	16.650 €	19.980 €	0,62%
David NUNES	85	12.750 €	15.300 €	0,47%
BINGO	56	8.400 €	10.080 €	0,31%
Mireille RUSPINI	39	5.850 €	7.020 €	0,22%
Guillaume FOURE	28	4.200 €	5.040 €	0,16%
Marine FOURE	28	4.200 €	5.040 €	0,16%
Tarik FATIHI	13	1.950 €	2.340 €	0,07%
Vanessa RODRIGUES	11	1.650 €	1.980 €	0,06%
VALMY	11	1.650 €	1.980 €	0,06%
VS Conseil et Stratégie	11	1.650 €	1.980 €	0,06%
BONJOUR MERCI	10	1.500 €	1.800 €	0,06%
Oussama BOURHALEB	10	1.500 €	1.800 €	0,06%
TOTAL	**17.899**	**2.684.850 €**	**3.221.820 €**	**100%**

Note importante : Les parts détenues par les Fondateurs sont inaliénables pendant 3 ans à compter de la date de délivrance du visa AMF (19 novembre 2024), soit jusqu'au 19 novembre 2027, conformément à l'article L. 214-86 du Code Monétaire et Financier.

4.4 Évolution du Prix de Souscription

Offre Fondateurs (jusqu'au visa AMF)

- Prix de souscription : **180 € TTC par part**
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d'émission : 30 €

Offre Sponsors (du 01/12/2024 au 31/03/2025 OU jusqu'à atteinte du capital maximum)

- Prix de souscription : **190 € TTC par part**
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d'émission : 40 €
- Commission de souscription incluse dans la prime : 15,2 € HT (18,24 € TTC), soit 8% HT (9,60% TTC)

Offre Standard (à partir du 01/04/2025 OU dès atteinte du capital maximum)

- Prix de souscription : **200 € TTC par part**
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d'émission : 50 €
- Commission de souscription incluse dans la prime : 16,0 € HT (19,20 € TTC), soit 8% HT (9,60% TTC)

Au 30/11/2025 (données de la présentation commerciale) :

- Prix de souscription : **202 € TTC** (à partir du 1er janvier 2026)

4.5 Valeurs de la Part au 31/12/2024

Valeur	Montant par part	Montant global
Valeur comptable	157,71 €	4.611.333 €
Valeur de réalisation	161,07 €	4.709.602 €
Valeur de reconstitution	188,51 €	5.511.987 €
Prix de souscription (offre sponsors)	190,00 €	-
Prix de retrait (offre sponsors)	174,80 €	-

Au 30/11/2025 :

- Valeur de reconstitution : **207,16 € par part** (+7,16€ par rapport au prix de souscription de 200€)

4.6 Clause de Variabilité du Capital

Le capital social effectif est variable et peut :

- **Augmenter** par des souscriptions effectuées par des associés anciens ou nouveaux
- **Diminuer** par des retraits d'associés, sous réserve que le capital ne devienne pas inférieur à la plus élevée des trois limites suivantes :
    - 760.000 € (capital légal minimum)
    - 10% du capital social statutaire maximum (soit 2.010.000 €)
    - 90% du capital social effectif arrêté au 31 décembre de l'année précédente

4.7 Garantie Bancaire

Conformément à l'article L.214-116 du Code Monétaire et Financier :

- **Montant de la garantie** : 3.819.000 € (15% du capital maximum statutaire, prime d'émission incluse)
- **Organisme garant** : Banque Palatine
- **Objectif** : Couvrir 15% du capital maximum statutaire (3.015.000 € de capital + 804.000 € de prime d'émission)
- **Durée** : 1 an à compter de la date d'ouverture au public
- **Date de levée** : 06 février 2025 (garantie devenue caduque après atteinte du seuil de 15%)
- **Exclusion** : Les associés Fondateurs ont renoncé au bénéfice de cette garantie

5. STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

5.1 Objectif de Gestion

La SCPI Darwin RE01 a pour objectif la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier diversifié en termes de :

- **Typologie d'actifs** : usage tertiaire (commerces, logistiques, messageries, bureaux, hôtels, santé, éducation, petite enfance, etc.)
- **Locataires** : diversification des preneurs
- **Localisation géographique** : France et autres pays majeurs de la Zone Euro

Objectif : Optimiser le potentiel de rendement sur la durée de placement recommandée de 8 ans.

5.2 Objectifs de Performance

Indicateur	Objectif	Statut
Taux de Rendement Interne (TRI) sur 8 ans	6,50%	Non garanti
Taux de distribution annuel cible 2025	7,50%	Non garanti
Taux de distribution annuel cible initial	6,00%	Non garanti

Note : Ces objectifs ne sont pas garantis et constituent des estimations non contractuelles de la performance future calculées par Darwin Invest à partir des conditions actuelles de marché.

5.3 Secteurs de Conviction

Commerces

- Lieux de destination et enseignes reconnues
- Commerces de détail
- Zones commerciales dynamiques

Logistique / Messagerie

- Actifs adaptés aux nouveaux usages
- Plateforme logistique
- Centres de distribution

Bureaux

- Principalement d'organismes (para)publics
- Bureaux flexibles
- Locaux d'activité

Hospitality

- Santé
- Petite enfance
- Éducation
- Hôtellerie

5.4 Répartition Géographique

Objectif de Répartition pour 2026

- **France** : 30%
- **Zone Euro** : 70%

Pays Cibles en Zone Euro

- France
- Allemagne
- Espagne
- Portugal
- Pays-Bas
- Italie

Note : L'approche paneuropéenne élargit significativement la capacité de sourcing du fonds.

5.5 Types d'Investissements

La SCPI peut investir :

- **Directement** dans des actifs immobiliers
- **Indirectement** via des SCI ou sociétés de personnes à prépondérance immobilière

Nature des Actifs

- Immeubles **neufs**
- Immeubles en **VEFA** (Vente en État Futur d'Achèvement)
- Immeubles **anciens**
- Possibilité d'acquisitions en promotion ou vente à terme

Actifs Financiers Autorisés

- Parts/actions de SCPI, d'OPCI ou d'organismes de droit étranger ayant un objet équivalent (limite : 10% de la valeur vénale du patrimoine immobilier)
- Contrats financiers de couverture de taux (swap, option, cap/floor, etc.) de manière non systématique

5.6 Travaux et Améliorations

La SCPI peut :

- Procéder à des travaux de toute nature (construction, rénovation, entretien, réhabilitation, amélioration, agrandissement, reconstruction, mise aux normes environnementales ou énergétiques)
- Acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles
- Conclure des contrats de promotion immobilière

Limite réglementaire : Les travaux d'amélioration, d'agrandissement et de reconstruction représenteront au maximum 15% de la valeur vénale du patrimoine immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos.

Exceptions à cette limite :

- Reconstruction rendue nécessaire par un cas de force majeure
- Travaux exigés par la réglementation en vigueur
- Report possible de la limite non utilisée sur l'exercice suivant

5.7 Politique de Cessions

La SCPI peut céder des éléments de son patrimoine immobilier :

- **Objectifs** : Générer des plus-values, réduire ou solder des emprunts, réaliser de nouveaux investissements
- **Conditions** :
    - Ne pas avoir acheté en vue de revendre

    - Ne pas présenter un caractère habituel
- **Limite** : 2% de la valeur du patrimoine par an, selon des conditions de marché raisonnablement favorables
- **Arbitrage potentiel** : À 5 ans

5.8 Politique d'Endettement

Autorisations

- **Limite globale** : 40% maximum de la valeur globale des actifs
- **Financement d'un actif** : Possibilité de financer jusqu'à 100% de la valeur d'acquisition d'un actif immobilier
- **Autorisation** : Accordée par l'Assemblée Générale constitutive du 12/09/2024

Types d'Emprunts

- Crédits **amortissables** ou **in fine**
- Taux **fixe** et/ou **variable**
- Crédit-bail immobilier
- Couverture du risque de taux variable possible (sans surexposition)

Conditions

Le montant de l'endettement doit être compatible avec :

- Les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires
- Les capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme

État au 31/12/2024 :

- Ratio d'endettement (LTV) : **0%**
- Aucun emprunt bancaire souscrit

État au 30/11/2025 :

- Ratio d'endettement (LTV) : **24,92%**

6. PATRIMOINE IMMOBILIER

6.1 Patrimoine au 31/12/2024

Chiffres Clés

- **Nombre d'actifs** : 2 immeubles
- **Surface totale** : 1.977 m²
- **Valeur vénale du patrimoine** : 2,4 M€ (2.460.000 €)
- **Valeur d'acquisition hors droits** : 2.320.000 €
- **Plus-value d'expertise** : +6,03% par rapport au prix d'acquisition HT
- **Taux d'Occupation Physique (TOP)** : 100%

- **Taux d'Occupation Financier (TOF)** : 100%
- **Nombre de locataires** : 2 (Suez Eau France et Promocash)
- **WALB (durée moyenne des baux)** : 3,9 ans
- **WALT (durée moyenne restante des baux)** : 6,3 ans

Répartition Géographique (au 31/12/2024)

- **France** : 100%

Répartition Typologique (en % de valeur vénale au 31/12/2024)

- **Bureaux** : 39% (Locaux d'activité et bureaux)
- **Commerces** : 61%

6.2 Patrimoine au 30/11/2025

Chiffres Clés

- **Nombre d'actifs** : 7 immeubles
- **Surface totale** : 10.145 m²
- **Encours sous gestion (AUM)** : Près de 14 Millions d'euros
- **Nombre total d'associés** : 493
- **Taux d'Occupation Financier (TOF)** : 100%
- **Taux d'Occupation Physique (TOP)** : 100%
- **Taux d'endettement (LTV)** : 24,92%

Répartition Géographique (au 30/11/2025)

- **France** : 83,2%
- **Espagne** : 16,8%

Répartition Typologique (en % de valeur vénale au 30/11/2025)

- **Commerces** : 48,8%
- **Entrepôt** : 24,0%
- **Logistique** : 19,1%
- **Bureaux** : 8,1%

6.3 Acquisitions 2024

Actif 1 : CHARNAY-LES-MÂCON (71) - Suez Eau France

Date d'acquisition : 13 décembre 2024

Caractéristiques

- **Adresse** : 695 chemin des luminaires - 71850 Charnay-lès-Mâcon
- **Typologie** : Locaux d'activité et bureaux
- **Surface** : 738 m²
- **Parcelle totale** : 4.300 m² (incluant 1.000 m² de stockage extérieur)

- **Stationnement** : 40 places de parking
- **Année de construction** : 2007

Conditions Financières

- **Prix d'acquisition hors droits** : 900.000 €
- **Droits et taxes** : 65.482 €
- **Commission d'acquisition** : 45.000 € HT
- **Taux de rendement acte en main** : 8,85%
- **Valeur au 31/12/2024** : 960.000 €
- **Plus-value d'expertise** : +6,67%

Bail et Locataire

- **Locataire** : Suez Eau France
- **Durée résiduelle du bail (WALT)** : 2,7 ans (échéance en 2027)
- **WALB** : 2,75 ans
- **Loyer annuel** : 90.024 € (soit 46,26% des loyers du portefeuille au 31/12/2024)
- **Présence sur site** : depuis 2007

Description du Locataire Suez Eau France est un acteur majeur de la gestion de l'eau et des services d'assainissement en France :

- 28.000 collaborateurs
- 12,3 millions de personnes desservies pour la distribution d'eau potable
- 9 millions de personnes pour le traitement des eaux usées
- Score Credit Safe au 31/12/2024 : 100/100
- Engagement RSE ambitieux à horizon 2027

Atouts de l'Emplacement

- Zone industrielle « Espace des luminaires », à l'ouest de Mâcon
- Accès direct aux axes autoroutiers
- Facilite les interventions rapides sur les sites d'exploitation
- Vaste surface de stockage extérieur pour matériel volumineux

État du Bâtiment

- Excellent état général
- Conçu pour répondre aux besoins opérationnels
- Satisfait d'ores et déjà aux exigences du décret tertiaire
- Perspectives de renouvellement du bail prometteuses

Actif 2 : SENS (89) - Promocash (Groupe Carrefour)

Date d'acquisition : 23 décembre 2024

Caractéristiques

- **Adresse** : 5 rue de Sainte-Colombe - 89100 Saint-Clément

- **Typologie** : Commerce
- **Surface commerciale** : 1.239 m²
- **Parcelle** : près de 4.000 m²
- **Stationnement** : 127 places de parking extérieures
- **Année de construction** : 2023 (livraison)

Conditions Financières

- **Prix d'acquisition hors droits** : 1.420.000 €
- **Droits et taxes** : 32.445 €
- **Commission d'acquisition** : 71.000 € HT
- **Taux de rendement acte en main** : 7,50%
- **Valeur au 31/12/2024** : 1.500.000 €
- **Plus-value d'expertise** : +5,63%

Bail et Locataire

- **Locataire** : Promocash (groupe Carrefour)
- **Date d'entrée** : 2023
- **Durée du bail** : 10 ans dont 6 années fermes
- **Durée résiduelle du bail (WALT)** : 8,5 ans (échéance en 2033)
- **WALB** : 4,5 ans (première opportunité de sortie en 2029)
- **Loyer annuel** : 104.585 € (soit 53,74% des loyers du portefeuille au 31/12/2024)

Description du Locataire Promocash est un acteur majeur de la distribution alimentaire :

- Fondée en 1965
- Intégrée au groupe Carrefour
- Modèle en franchise avec près de 150 magasins en France
- Grossiste pour les professionnels de la restauration
- Engagement RSE : initiatives contre le gaspillage alimentaire
- Score Credit Safe (Genedis - filiale Carrefour) au 31/12/2024 : 70/100

Atouts de l'Emplacement

- Zone d'activités de la Fontaine d'Azon (36 hectares au nord de Sens)
- Zone économique dynamique
- Nombreuses enseignes reconnues (E. Leclerc, Darty, Action, Mr Bricolage)
- Excellente desserte : proximité immédiate A19 et routes départementales D606 et D939

Caractéristiques du Bâtiment

- Bâtiment neuf livré en 2023
- Garantie décennale du constructeur
- 1.239 m² de surface commerciale
- Auvent de 436 m² en devanture pour les livraisons
- Aire de livraison en partie arrière
- Système photovoltaïque en toiture

- Convention de 20 ans avec EDF pour l'achat de l'électricité produite (génère des loyers à la SCPI)

Durabilité

- Actif neuf et durable
- Performance énergétique optimale
- Droits d'enregistrement réduits
- Contribution à la stratégie d'investissement responsable de Darwin RE01

6.4 Portefeuille Français (au 31/12/2025)

Vue d'Ensemble

- **Volume total d'investissement** : 9 M€ hors droits
- **Durée résiduelle des baux français jusqu'à leurs termes** : 7,04 ans
- **Taux de rendement acte en main moyen des actifs à l'acquisition** : 7,81%

Démarches Environnementales

- Gestion technique des bâtiments
- Études du potentiel solaire
- Étude bornes de recharge véhicules électriques

Liste des Actifs

1. Sorigny, France

- **Typologie** : Locaux d'activité
- **WALT** : 7,4 ans
- **Rendement AEM à l'acquisition** : 7,56%

2. Argentan, France (Decathlon)

- **Typologie** : Commerce
- **WALT** : 8,12 ans
- **Rendement AEM à l'acquisition** : 8,28%
- **Type d'opération** : Sale & lease back
- **Démarches ESG** :
    - Gestion technique des bâtiments
    - Installation luminaires en LED
    - Étude bornes de recharge véhicules électriques

3. Saint-Clément, France (Promocash)

- **Typologie** : Commerce
- **WALT** : 7,5 ans
- **Rendement AEM à l'acquisition** : 7,49%

4. Charnay-lès-Mâcon, France (Suez Eau France)

- **Typologie** : Locaux d'activité
- **WALT** : 1,8 ans
- **Rendement AEM à l'acquisition** : 8,85%

5. Noyal-Châtillon-sur-Seiche, France

- **Typologie** : Locaux d'activité
- **WALT** : 7,4 ans
- **Rendement AEM à l'acquisition** : 7,75%

6.5 Acquisitions et Pipeline 2025 (données au 30/11/2025)

Acquisition T2 2025 : MURCIA (Espagne) - Basic Fit

Caractéristiques

- **Typologie** : Salle de sport / bien-être
- **Surface** : 1.134 m²
- **Locataire** : Basic Fit
- **État** : Entièrement rénové en 2024
- **Bail** : 20 ans dont 10 ans fermes
- **Volume total d'investissement** : 900 K€
- **Taux de rendement acte en main** : 7,50%

Acquisition T3 2025 : PAMPELUNE (Espagne) - TEDI

Caractéristiques

- **Typologie** : Commerce
- **Surface** : 851 m²
- **Locataire** : TEDI
- **État** : Bâtiment neuf (2022)
- **Bail** : 25 ans
- **Prix d'acquisition hors droits** : 1,15 M€
- **Taux de rendement acte en main** : 7%

Pipeline T4 2025 : LÉRIDA (Espagne) - Generalitat de Catalunya

Caractéristiques

- **Typologie** : Pôle Emploi en Espagne
- **Surface** : 1.138 m²
- **Locataire** : Generalitat de Catalunya
- **Présence sur site** : depuis 1986
- **Prix d'acquisition hors droits** : 1,17 M€
- **Taux de rendement acte en main** : 9,35%

6.6 Expertise Immobilière et Valorisation

Méthodologie d'Expertise

L'expert externe en évaluation (BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION) utilise deux méthodes :

1. **Méthode par comparaison** : à partir de références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens comparables
2. **Méthode par capitalisation du revenu brut** : application d'un taux de capitalisation conduisant à une valeur hors droits et hors frais

Référentiels Appliqués

- Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière, 5ème édition 2017
- Normes européennes d'évaluation publiées par TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations) – 9ème édition 2020
- Normes d'évaluation de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) – Global Standards, effectifs au 31/01/2022
- International Valuation Standard (IVS)

Résultats de l'Expertise au 31/12/2024

- **Valeur d'expertise globale** : 2.460.000 €
- **Plus-value par rapport au prix d'acquisition HT** : +6,03% (soit +140.000 €)

Résultats au 30/11/2025

Les expertises indépendantes montrent une progression entre le prix d'acquisition des biens et leur dernière évaluation, validant la pertinence de la stratégie d'investissement.

7. GESTION LOCATIVE

7.1 Indicateurs de Performance au 31/12/2024

Taux d'Occupation

- **Taux d'Occupation Physique (TOP)** : 100%
- **Taux d'Occupation Financier (TOF)** : 100%
- **Locaux vacants** : 0
- **Congés reçus** : 0

Loyers et Revenus

- **Loyers encaissés sur l'exercice 2024** : 48.652 € HT
- **Charges locatives facturées** : 653 €
- **Total des produits immobiliers** : 49.305 €
- **Impayés** : 0 €

7.2 Répartition des Risques Locatifs

Locataires au 31/12/2024

Locataire	Surface (m²)	Loyer annuel (€)	% des loyers	Score Credit Safe /100
Suez Eau France	738	90.024	46,26%	100
Promocash	1.239	104.585	53,74%	70*
TOTAL	**1.977**	**194.609**	**100%**	**83,88** (moyenne)

*Score de Genedis, filiale du groupe Carrefour qui supervise Promocash

Analyse : Les locataires de Darwin RE01 bénéficient d'un bon rating auprès des principales agences de notation et donc d'une faible probabilité de défaut.

7.3 Durée Moyenne des Baux

Au 31/12/2024

- **WALB (Weight Average Lease Break)** : 3,9 ans
  - Durée moyenne ferme des baux : moyenne pondérée de la durée résiduelle des baux jusqu'à leur prochaine échéance
- **WALT (Weight Average Lease Term)** : 6,3 ans
  - Durée moyenne restante des baux : moyenne pondérée de la durée résiduelle des baux jusqu'au terme du bail

Interprétation : Ces indicateurs traduisent la capacité du patrimoine à générer des revenus potentiels sécurisés dans le temps.

7.4 Travaux et Plan d'Entretien

Provision pour Gros Entretien (PGE)

La PGE est une réserve financière destinée à anticiper les dépenses futures liées à :

- La maintenance
- Les rénovations
- Les gros travaux des immeubles détenus

État au 31/12/2024 :

- Aucune provision n'a été constituée (patrimoine récent avec audits techniques et énergétiques avant acquisition)
- Un plan quinquennal prévisionnel de travaux sera défini sur l'année 2025

Méthode de calcul future :

- Évaluation annuelle par immeuble

- Quote-part des dépenses futures rapportée linéairement sur 5 ans
- Constatation à la clôture de chaque exercice

Objectifs Décret Tertiaire

La SCPI se conformera aux objectifs du Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 pour 100% des actifs immobiliers situés en France et éligibles :

- **-40%** d'ici 2030
- **-50%** d'ici 2040
- **-60%** d'ici 2050

8. RÉSULTATS FINANCIERS

8.1 Compte de Résultat 2024

Produits

- **Loyers** : 48.652 €
- **Charges facturées** : 653 €
- **Produits financiers** : 20.731 €
- **Total des produits** : 70.036 €

Charges

- **Charges récupérables** : 653 €
- **Autres charges d'exploitation** : 32.275 €
- **Total des charges** : 32.928 €

Résultat

- **Résultat courant** : 37.108 €
- **Résultat exceptionnel** : 0 €
- **Résultat net de l'exercice** : 37.108 €

8.2 Résultat par Part en Pleine Jouissance

Pour l'exercice 2024 (mois de décembre uniquement)

Élément	Montant par part	% du total des revenus
PRODUITS		
Recettes locatives brutes	2,75 €	70,33%
Produits financiers	1,16 €	29,67%
Total Produits	**3,91 €**	**100%**

CHARGES		
Autres frais de gestion	1,84 €	47,06%
Total Charges	**1,84 €**	**47,06%**
Résultat courant	**2,07 €**	**52,94%**
Report à nouveau avant distribution	0 €	-
Dividende brut distribué	**2,06 €**	**52,67%**
Report à nouveau après distribution	0,01 €	0,003%

Notes importantes :

- Ces résultats portent sur le seul mois de décembre 2024
- Seules les parts Fondateurs étaient en jouissance sur cette période
- Nombre de parts en jouissance sur l'année : 17.899 parts

8.3 Distribution 2024

Dividende du 4ème Trimestre 2024

- **Dividende brut par part en pleine jouissance** : 2,06 €
    - Net de frais de gestion
    - Brut de fiscalité
    - Réalisé sur le seul mois de décembre
- **Date de versement** : 27 janvier 2025
- **Composition du dividende** :
    - Revenus fonciers : 2,06 €
    - Revenus financiers : 0 €
    - Plus-values : 0 €

Taux de Distribution 2024

- **Taux de distribution** : 1,03%
    - Net de frais de gestion
    - Brut de fiscalité
    - Calculé sur un prix de part à 200 €/part (prix hors offre fondateurs ou sponsors)
    - Réalisé sur le seul mois de décembre

- **Pour les parts Fondateurs (180 €)** : 1,15%

Méthode de calcul : Division du dividende brut (avant fiscalité payée ou prélevée par le fonds pour le compte de l'associé) versé au titre de la période par le prix de la part standard (200 €/part).

8.4 Affectation du Résultat

L'Assemblée Générale a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024 de la manière suivante :

Élément	Total (€)	Par part en jouissance (€)
Résultat net	37.108	2,07
Report à nouveau N-1	0	0
Prime d'émission prélevée	0	0
Total à affecter	**37.108**	**2,07**
Dividende brut	36.872	2,06
Dividende net de fiscalité étrangère	36.872	2,06
Report à nouveau après affectation	**236**	**0,01**

8.5 Tableau d'Emploi des Fonds

Exercice 2024

Élément	Montant (€)
Sommes non investies au 01/01/2024	0
+ Fonds collectés (collecte brute)	**5.376.610**
- Commission de souscription (TTC)	-516.155
+ Retrait de parts	0
+ Cessions d'immeuble	0
+ Cessions de parts de sociétés immobilières	0
+ Plus et moins-values sur cessions d'immeubles	0
- Acquisition d'immeubles	-2.775.402

+ Dettes bancaires sur acquisition	0
- Acquisitions de parts de sociétés immobilières	0
- Commission d'acquisition des immobilisations	-139.200
- Frais d'émission d'emprunt	0
= Sommes non investies à la clôture	**1.945.853**
Taux d'investissement de la collecte nette	**59,97%**

Analyse :

- Collecte brute de 5,38 M€ sur un mois d'activité
- Taux d'investissement de près de 60% malgré le délai très court entre l'agrément et la clôture de l'exercice
- Trésorerie disponible de 1,95 M€ pour les futurs investissements

8.6 Financement de la SCPI

État de l'Endettement au 31/12/2024

- **Ratio d'endettement (LTV)** : 0%
- **Emprunts souscrits** : Aucun

Rappel des autorisations :

- Endettement autorisé jusqu'à 40% de la valeur globale des actifs
- Possibilité de financer un actif jusqu'à 100% de sa valeur d'acquisition
- Types d'emprunts autorisés : amortissables, in fine, taux fixe et/ou variable
- Couverture du risque de taux variable possible

8.7 Informations sur les Délais de Paiement

Dettes Fournisseurs au 31/12/2024

Nature	Total	Dettes non échues	Dettes échues < 90j	Dettes échues > 90j
Dettes courantes	661.615 €	605.215 €	56.400 €	0 €
Dettes litigieuses	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	**661.615 €**	**605.215 €**	**56.400 €**	**0 €**

Créances clients : Solde nul au 31 décembre 2024

9. FRAIS ET COMMISSIONS

9.1 Structure des Frais

Commission de Souscription

- **Taux** : 8% HT (soit 9,60% TTC)
- **Assiette** : Montant de la souscription
- **Destination** : Rémunération de la recherche de capitaux
- **Rétrocession** : Peut être reversée en totalité ou partiellement aux distributeurs
- **Montant facturé en 2024** : 430.129 € HT (516.155 € TTC)

Commission de Cession des Parts

- **Taux** : 0%
- La Société de Gestion a décidé que cette commission serait nulle

Commission de Gestion

- **Taux** : 12% HT maximum (soit 14,40% TTC maximum)
- **Assiette** : Produits locatifs encaissés directement ou indirectement et autres produits encaissés par la SCPI
- **Périodicité** : Réglée trimestriellement
- **Montant facturé en 2024** : 0 € (la Société de Gestion a décidé de ne pas facturer ses honoraires de gestion pour favoriser le lancement du fonds)

La commission de gestion couvre :

- Gestion administrative et financière de la SCPI (fund management immobilier)
    - Établissement et conduite de la stratégie d'investissement
    - Gestion des emplois ressources
    - Mise en place et suivi des financements
    - Obligations d'information de l'AMF et des associés
    - Établissement du rapport annuel et documents d'information périodique
- Gestion des actifs immobiliers (asset management immobilier)
    - Élaboration des stratégies d'acquisition, construction, financement, arbitrage
    - Stratégie de commercialisation des actifs
    - Gestion des actifs immobiliers
    - Établissement du plan de travaux à 5 ans
- Tenue du registre
    - Distribution des revenus
    - Tenue informatique du fichier des associés
    - Prestations de bureau et de secrétariat
- Tous les frais de personnels nécessaires à l'administration de la SCPI

Rétrocession : La Société de Gestion peut rétrocéder une partie de la commission de gestion aux distributeurs au titre des prestations de services fournies aux souscripteurs dans la durée.

Commission d'Acquisition d'Actifs Immobiliers

Barème dégressif (% HT du prix d'acquisition € hors droits) :

Tranche d'acquisition (€ hors droits)	Commission acquisition (% HT)	Commission acquisition (% TTC)
De 0 € à 4.999.999 €	5,00%	6,00%
De 5 M€ à 9.999.999 €	3,50%	4,20%
De 10 M€ à 14.999.999 €	2,00%	2,40%
De 15 M€ à 19.999.999 €	1,50%	1,80%
> 20 M€	1,00%	1,20%

Montant facturé en 2024 : 116.000 € HT (139.200 € TTC)

- Acquisition de Charnay-les-Mâcon : 45.000 € HT
- Acquisition de Sens : 71.000 € HT

La commission d'acquisition couvre :

- Identification et évaluation des opportunités d'investissements
- Due diligence des actifs
- Négociation
- Finalisation des acquisitions

Commission de Cession d'Actifs

- **Taux** : 2,50% HT (soit 3% TTC)
- **Assiette** : Prix de cession quel que soit le montant
- **Actifs concernés** : Actifs détenus directement ou indirectement
- **Montant facturé en 2024** : 0 € (aucune cession d'actif)

Commission de Suivi et de Pilotage de la Réalisation des Travaux

- **Taux** : 5% HT (soit 6% TTC)
- **Assiette** : Montant des travaux de gros entretien et d'investissements réalisés
- **Montant facturé en 2024** : 0 €

9.2 Délai de Jouissance et Frais de Mutation

Délai de Jouissance

- **Offre Sponsors (prix 190 €)** : 1er jour du mois suivant la souscription
- **Offre Standard (prix 200 €)** : 1er jour du 6ème mois suivant la souscription

Principe : Afin de tenir compte des délais d'investissement des capitaux collectés en immobilier, l'entrée en jouissance des parts est différée pour permettre le déploiement efficace des capitaux.

En cas de Retrait ou Cession

- **Retrait** : Les parts annulées cessent de bénéficier des revenus à partir du 1er jour du mois au cours duquel le retrait a lieu
- **Cession** : Le cédant cesse de bénéficier des revenus à partir du 1er jour du mois au cours duquel la cession a lieu ; l'acquéreur commence à en bénéficier à compter de la même date

9.3 Neutralité des Commissions dans le Résultat

Principe : Les commissions de souscription, d'acquisition, ainsi que les honoraires et frais d'acquisition sont neutres dans la constitution du résultat de la SCPI car ils sont amortis intégralement par un prélèvement équivalent sur la prime d'émission.

Détail de l'Amortissement 2024

Type de frais	Montant (€)
Commission de souscription 2024	430.000 HT
Commission d'acquisition 2024	116.000 HT
Frais et honoraires d'acquisition 2024	256.000
Total prélevé sur prime d'émission	**802.000**

9.4 Affectation de la Prime d'Émission

Décomposition de la Prime d'Émission

Prime d'émission 2024 : 991.000 €

Prélèvements effectués :

- Commission de souscription : 430.000 €
- Commission d'acquisition : 116.000 €
- Frais d'acquisition des immeubles : 256.000 €
- **Total des prélèvements** : 802.000 €

Solde de la prime d'émission à fin 2024 : 189.000 €

Destination de la Prime d'Émission

La prime d'émission est destinée à :

1. **Couvrir les frais engagés par la SCPI** :
    - Frais de collecte des capitaux
    - Frais de recherche des actifs immobiliers
    - Frais et honoraires d'intermédiaires et d'experts
    - Frais d'études, d'audits et de diagnostics
    - Frais de constitution de la SCPI (incluant frais de garantie)
    - Frais pour les augmentations de capital
    - Droits d'enregistrement
    - Honoraires et émoluments de notaire
    - TVA non récupérable sur les investissements
2. **Préserver l'égalité des associés** :
    - Maintenir le montant unitaire du report à nouveau existant par part
    - Prélèvement sur la prime d'émission décidé par l'Assemblée Générale Ordinaire

9.5 Tableau Récapitulatif des Frais

Type de frais	Taux/Montant	Périodicité
Commission de souscription	8% HT (9,60% TTC)	À la souscription
Commission de cession des parts	0%	-
Commission de gestion	12% HT max (14,40% TTC max)	Trimestrielle
Commission d'acquisition	1% à 5% HT (dégressive)	À l'acquisition
Commission de cession d'actifs	2,5% HT (3% TTC)	À la cession
Commission travaux	5% HT (6% TTC)	Lors des travaux
Délai de jouissance	1er jour du 6ème mois	-

Rappel important : Toutes sommes dues à la Société de Gestion lui restent définitivement acquises et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement quelconque.

9.6 Coûts pour l'Investisseur

Exemple pour 10.000 € investis (sortie après 1 an)

Type de coût	Montant	Taux
Coût d'entrée	800 €	8,0%

Frais de gestion annuels	54 €	1,2%
Coûts de transaction	350 €	0,4%
Coût de sortie	0 €	0,0%
Total des coûts	**1.204 €**	**12,0%**

Incidence des coûts annuels : 12,0% la première année, puis 1,4% par an sur la période de détention recommandée (8 ans).

10. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET RETRAIT

10.1 Conditions Générales de Souscription

Montant Minimum de Souscription

- **Minimum** : 5 parts sociales (soit 1.010 € en offre sponsors, 1.000 € en offre standard)
- **Parts décimalisées** : Possibles (dixièmes, centièmes, millièmes, dix-millièmes)
- **Versements programmés** : Possibles en pleine propriété dès une part (20 € en offre standard)

Modes de Souscription

- **Pleine propriété**
- **Démembrement temporaire** : de 3 à 20 ans
- **Réinvestissement des dividendes** : Possible

Composition du Dossier de Souscription

- Les Statuts
- La note d'information ayant reçu le visa de l'AMF en cours de validité, complétée le cas échéant de sa dernière actualisation
- Le bulletin de souscription établi en plusieurs exemplaires
- Le document d'information clé (DIC)
- Le dernier bulletin périodique d'information en vigueur
- Le rapport annuel du dernier exercice

Mode de communication : À minima par voie électronique

Modalités de Versement

- **Paiement** : Le prix des parts, prime d'émission incluse, doit être intégralement libéré lors de la souscription
- **Moyens de paiement** :
    - Virement sur le compte bancaire de la SCPI

    - Prélèvement (autorisation préalable requise)
- **Financement à crédit** : Possible (la souscription est alors libérée lors du versement effectif des fonds)

Exclusions

- **U.S. Persons** : La souscription est interdite aux personnes définies comme "U.S. Person" selon la réglementation américaine "Regulation S" (Securities and Exchange Commission, U.S. Securities Act de 1933, Part 230, paragraphe 230.902)

Définition U.S. Person : Toute personne physique résidant aux États-Unis, entité organisée selon la réglementation américaine, succession ou fiducie dont l'exécuteur est U.S. Person, agence ou succursale d'entité non-américaine située aux États-Unis, etc.

Conséquences :

- Certification obligatoire de non-qualité d'U.S. Person lors de toute souscription
- Information immédiate obligatoire à la Société de Gestion en cas de changement de statut
- Possibilité de rachat forcé des parts ou opposition au transfert

Agrément des Souscripteurs

Principe : Toute souscription doit recueillir l'agrément de la Société de Gestion.

Procédure :

- La remise du bulletin de souscription accompagné du versement vaut demande d'agrément
- L'agrément résulte soit :
    - D'une notification par lettre recommandée avec AR
    - Du défaut de réponse dans un délai d'1 mois à compter de la réception du bulletin

En cas de refus :

- La décision n'est pas motivée
- Aucune réclamation n'est possible
- Remboursement dans un délai de 7 jours ouvrés
- Si absence de remboursement dans ce délai, l'agrément est considéré comme donné

Exception : La clause d'agrément ne sera utilisée que dans des situations exceptionnelles (non-respect de la législation anti-blanchiment, U.S. Person, FATCA, etc.)

Obligations Légales

La Société de Gestion peut demander au souscripteur toutes informations ou attestations requises au titre de ses obligations en matière d'identification et de déclaration fiscale.

10.2 Prix de Souscription

Évolution Historique

Offre Fondateurs (jusqu'au 19/11/2024)

- Prix : 180 € TTC par part
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d'émission : 30 €

Offre Sponsors (du 01/12/2024 au 31/03/2025 OU jusqu'à 20.100.000 € de capital)

- Prix : 190 € TTC par part
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d'émission : 40 €
- Commission de souscription : 15,2 € HT (18,24 € TTC)

Offre Standard (à partir du 01/04/2025 OU dès 20.100.000 € de capital)

- Prix : 200 € TTC par part
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d'émission : 50 €
- Commission de souscription : 16,0 € HT (19,20 € TTC)

Évolution prévue au 01/01/2026 : 202 € TTC par part

Note : Le prix de souscription s'entend net de tous autres frais.

10.3 Conditions de Retrait

Principe Général

Conformément aux dispositions relatives aux sociétés à capital variable, tout associé a le droit de se retirer de la SCPI, partiellement ou en totalité, dans les limites des clauses de variabilité fixées par les Statuts.

Important : La SCPI ne garantit pas la revente des parts, ni le retrait. La sortie n'est possible que dans le cas de l'existence d'une contrepartie.

Procédure de Retrait

Modalités :

- Demande par lettre recommandée avec AR à la Société de Gestion
- Un associé ne peut passer qu'un ordre de retrait à la fois
- Nouvelle demande possible uniquement après satisfaction complète ou annulation de la précédente

Registre des demandes :

- Tenu au siège de la société
- Inscription par ordre chronologique de réception
- Prise en considération dans la limite de l'existence de souscriptions

Conditions de validité :

- Formulée au prix de retrait en vigueur
- Comporter l'identité et la signature du donneur d'ordre
- Indiquer le nombre de parts concernées

Modifications/Annulations :

- Mêmes formes et modalités que la demande initiale
- Augmentation du nombre de parts → perte du rang d'inscription
- Diminution du nombre de parts → conservation du rang

Délai de règlement : Maximum 2 mois à compter de la date de compensation des ordres de retrait (si contrepartie existe)

Compensation : Les ordres de retrait sont compensés avec les demandes de souscription le dernier jour ouvré de chaque mois

Effet du retrait : Les parts cessent de porter jouissance à compter du 1er jour du mois au cours duquel l'annulation/le retrait a eu lieu

Prix de Retrait

Si Compensation par des Souscriptions

Prix de retrait = Prix de souscription - Commission de souscription HT

Exemples :

- **Offre Sponsors (190 €)** : Prix de retrait = 174,80 € (190 € - 15,2 € HT)
- **Offre Standard (200 €)** : Prix de retrait = 184,00 € (200 € - 16,0 € HT)

Si Absence de Compensation (Blocage des Retraits)

- Prix de retrait ≤ Valeur de réalisation
- Prix de retrait ≥ Valeur de réalisation - 10%
- Sauf autorisation de l'AMF

En cas de baisse :

- Information des associés par envoi recommandé électronique au plus tard la veille de la date d'effet
- Délai de réponse : 15 jours à compter de la réception
- Absence de réponse = demande réputée maintenue au nouveau prix

Mécanisme de Blocage des Retraits

Déclenchement : Si demandes de retrait représentant au moins 10% des parts ne sont pas satisfaites dans un délai de 12 mois

Procédure :

1. Information immédiate de l'AMF
2. Convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire dans les 2 mois
3. Proposition de mesures appropriées (cession partielle ou totale du patrimoine, etc.)
4. Transmission des rapports et projets de résolutions à l'AMF 1 mois avant l'AG

Mesures possibles :

- Annulation des ordres sur le registre
- Ouverture du marché secondaire par confrontation des ordres d'achat et de vente

Fonds de Remboursement

La Société de Gestion peut soumettre à l'Assemblée Générale la création d'un fonds de remboursement destiné à contribuer à la fluidité des parts.

Caractéristiques :

- Alimenté par le produit des cessions d'actifs ou par les bénéfices
- Limite : Montant maximum fixé par l'AG (ne pouvant excéder la capacité de cession annuelle de 2% de la valeur du patrimoine)
- Liquidités affectées exclusivement au remboursement des associés
- Compte spécifique et comptablement matérialisé
- Reprise possible uniquement après décision d'AG et information préalable de l'AMF

État au 31/12/2024 : Aucun fonds de remboursement n'a été créé

10.4 Suspension de la Variabilité du Capital

Conditions de Suspension

La Société de Gestion peut, sous sa responsabilité, suspendre les effets de la variabilité du capital lorsque :

- Des demandes de retrait au prix de retrait en vigueur demeurent non satisfaites
- Inscription sur le registre depuis au moins 6 mois
- Quel que soit leur volume

Conséquences de la Suspension

- Suspension des souscriptions
- Suspension des demandes de retrait existantes
- Interdiction d'augmenter le capital effectif
- Mise en place du marché secondaire par confrontation des ordres d'achat et de vente

Information : Par tout moyen approprié (bulletin d'information, site internet, courrier, courriel)

Demandes Antérieures à la Suspension

Les demandes de retrait formulées avant l'ouverture du marché secondaire :

- Sont juridiquement annulées
- Restent comptabilisées par la Société de Gestion comme demandes en attente
- Pour les seuls besoins du déclenchement du mécanisme légal de l'article L. 214-93 du CMF
- Tant que l'intégralité des parts n'a pas été cédée sur le marché secondaire

10.5 Marché Secondaire

Organisation du Marché Secondaire

Conditions de mise en place :

- Décision de la Société de Gestion
- Après information des associés
- En cas de blocage des retraits ou de suspension de la variabilité du capital

Rappel : La SCPI et la Société de Gestion ne garantissent pas la revente des parts.

Registre des Ordres d'Achat et de Vente

Caractéristiques d'un ordre valide :

- Nom de la SCPI
- Nombre de parts concernées
- Possibilité d'exécution partielle ou totale
- Durée de validité (pour les ordres d'achat)
- Prix limite (ordres d'achat à prix maximum TTC ; ordres de vente à prix minimum net de frais)

Durée de validité :

- Ordres de vente : 1 an, prorogeable de 12 mois maximum sur demande expresse
- La prorogation n'a pas d'incidence sur la priorité d'exécution
- Ordre de vente caduc au terme des 24 mois

Droits et frais :

- Droits d'enregistrement : À la charge de l'acquéreur (taux actuel : 5%)
- Commission de cession : Supportée par le vendeur (taux SCPI Darwin RE01 : 0%)

Couverture des ordres d'achat : Obligation de règlement préalable du montant total (frais et droits inclus) :

- Par prélèvement bancaire (autorisation préalable)
- Par virement sur le compte bancaire de la SCPI
- Fonds à créditer au plus tard 1 jour ouvré avant la confrontation à 12h00

Inscription :

- Horodatage chronologique
- Classement par prix décroissants à l'achat et croissants à la vente
- Avec quantités cumulées pour chaque niveau de prix

Transmission des Ordres

Modalités :

- Directement à la Société de Gestion : DARWIN INVEST, 91 avenue de la République, 75011 Paris
- Via établissements bancaires, intermédiaires ou distributeurs habilités

Formes acceptées :

- Courrier (avec AR obligatoire)
- Courrier électronique (original à suivre par courrier avec AR)
- Télécopie (original à suivre par courrier avec AR)
- Téléphone (à confirmer par l'un des moyens ci-dessus)

Ordre de vente sur parts nanties : Inscription possible uniquement après réception de la mainlevée du nantissement

Confrontation et Prix d'Exécution

Périodicité : Le dernier jour ouvré de chaque mois à 12h00

Participation : Les ordres doivent être reçus et horodatés au plus tard le jour ouvré précédent à 12h00

Détermination du prix d'exécution :

- Prix auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts
- Si plusieurs prix possibles : prix pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible
- Si ces critères ne permettent pas de déterminer un prix unique : prix le plus proche du dernier prix d'exécution établi

En cas d'impossibilité : Publication du prix d'achat le plus élevé et du prix de vente le plus faible, avec les quantités proposées

Exécution des ordres :

- Dès l'établissement du prix d'exécution
- À ce seul prix

- Priorité : ordres d'achat aux prix les plus élevés et ordres de vente aux prix les plus bas
- À limite égale : ordre chronologique d'inscription

Transcription : Les transactions sont inscrites sans délai sur le registre des associés

Modification d'un Ordre

Entraîne une perte de rang si :

- Augmentation du prix limite (ordre de vente) ou diminution (ordre d'achat)
- Augmentation de la quantité de parts
- Modification du sens de l'ordre

Suspension des Inscriptions

La Société de Gestion peut :

- Suspendre l'inscription des ordres sur le registre
- Sur décision motivée et sous sa responsabilité
- Après information de l'AMF
- Diffusion effective et intégrale dans le public

En cas d'événement susceptible d'impacter le prix :

- Annulation des ordres sur le registre
- Information individuelle des donneurs d'ordre et des intermédiaires

Diffusion des Informations

Informations disponibles sur simple appel téléphonique :

- Les 5 prix d'achat les plus élevés et les 5 prix de vente les plus faibles
- Quantités demandées et offertes à ces prix
- Prix d'exécution de la période et quantités échangées
- Décision motivée de suspension, le cas échéant
- Modification de la périodicité des confrontations

Publication : Le prix d'exécution est publié le jour même de son établissement

Rétablissement de la Variabilité du Capital

La Société de Gestion peut rétablir la variabilité :

- À tout moment
- Après information des associés
- Lorsque le prix d'exécution a conduit, au cours de 4 périodes consécutives, à fixer un prix payé par l'acquéreur (commissions et droits inclus) compris dans les limites légales du prix de souscription

Obligation de rétablissement :

- Après 8 périodes consécutives répondant aux mêmes critères
- Information préalable de l'AMF, des souscripteurs, des associés et du dépositaire

Conséquences du rétablissement :

- Annulation des ordres d'achat et de vente de parts
- Fixation d'un prix de souscription par la Société de Gestion
- Inscription possible de demandes de retrait sur le registre
- Reprise des souscriptions
- Possibilité d'émettre des parts nouvelles pour augmenter le capital

10.6 Cessions de Gré à Gré

Principe

Les associés peuvent céder leurs parts directement à un associé ou à un tiers aux conditions librement débattues entre les parties, sous leur responsabilité et en se chargeant de toutes les formalités.

Rappel : La SCPI et la Société de Gestion ne garantissent pas la revente des parts.

Deux Cas de Figure

Le cessionnaire est déjà associé

- **Cession libre**
- **Obligation** : Notification à la Société de Gestion par lettre recommandée avec AR pour mise à jour du registre des associés

Le cessionnaire n'est pas associé

- **Soumis à agrément préalable** de la SCPI (via la Société de Gestion)
- **Exceptions** :
    - Succession
    - Liquidation de communauté de biens entre époux
    - Cession au conjoint, à un ascendant ou à un descendant

Procédure d'Agrément

Demande : Remise du bulletin de souscription accompagné du versement du prix vaut demande d'agrément

Réponse :

- Par notification en lettre recommandée avec AR
- Ou défaut de réponse dans un délai d'1 mois à compter de la réception

Décision :

- Non motivée
- Aucune réclamation possible en cas de refus

En cas de refus :

- La Société de Gestion doit, dans un délai d'1 mois, faire acquérir les parts :
    - Soit par un associé ou un tiers
    - Soit, avec consentement du cédant, par la SCPI (en vue d'une réduction de capital)

Contestation du prix : Détermination par expert désigné par les parties ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire (référé sans recours)

Remboursement en cas de refus : 7 jours ouvrés à compter de la notification ; si absence de remboursement, l'agrément est considéré comme donné

Note : La clause d'agrément ne sera utilisée que dans des situations exceptionnelles (lutte contre le blanchiment, U.S. Person, FATCA, etc.)

Pièces à Fournir

Pour les cessions :

- Acte de cession dûment enregistré par l'administration fiscale, signé par cédant et cessionnaire
- Certificat(s) nominatif(s) détenu(s) par le vendeur (le cas échéant)
- Pièce d'identité valide
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- RIB

Pour les mutations (successions, divorces, etc.) :

- Acte authentique ou jugement

Frais de Mutation

- **Droits d'enregistrement** : 5% du montant de la transaction (à la charge du cessionnaire)
- **Frais de dossier** : Selon barème (pour toute mutation)
- Justification de paiement au Trésor Public à remettre à la Société de Gestion

Effet des Mutations

Pour le cédant :

- Cesse de participer aux distributions à partir du 1er jour du mois au cours duquel la cession a lieu

Pour l'acquéreur :

- Jouissance à compter du 1er jour du mois au cours duquel la mutation a lieu

Complément sur dividende :

- Revient intégralement au propriétaire des parts à la date de clôture de l'exercice

Versement des fonds :

- Cession de gré à gré : directement entre les parties selon modalités négociées
- Cession via marché secondaire : délai maximum de 10 jours ouvrés après la fin du mois d'exécution

Registre des Transferts

- Toute transaction donne lieu à inscription sur le registre des associés
- Cette inscription constitue l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du Code civil
- Le transfert de propriété est opposable à la SCPI et aux tiers dès cette inscription
- La Société de Gestion garantit la bonne exécution des transactions

10.7 Obligations Relatives à la Lutte Anti-Blanchiment (LCB-FT)

Il appartient :

- À la Société de Gestion (lorsqu'elle commercialise directement les parts)
- Aux distributeurs (en charge de la commercialisation)

De :

- Recueillir l'ensemble des documents relatifs à la connaissance du client associé
- Tenir ces documents à disposition de la Société de Gestion à première demande
- S'assurer que l'investissement en SCPI est en adéquation avec les capacités financières et le profil de risque du client

11. ENGAGEMENT ESG ET LABEL ISR

11.1 Label ISR - Investissement Socialement Responsable

Obtention du Label

- **Date d'obtention** : 17 janvier 2025
- **Organisme certificateur** : AFNOR Certification
- **Validité** : Du 17/01/2025 au 16/01/2028
- **Statut réglementaire** : Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Pour plus d'informations : www.lelabelisr.fr

Classification SFDR

La SCPI Darwin RE01 est classifiée **Article 8** du Règlement SFDR, ce qui signifie qu'elle promeut des caractéristiques environnementales et sociales, bien que l'investissement durable ne soit pas son objectif principal.

Précision importante : Les investissements sous-jacents ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du Règlement Taxonomie (Règlement UE 2020/852).

11.2 Philosophie et Approche ESG de Darwin Invest

Vision

Fondée sur des principes d'innovation et de responsabilité, Darwin Invest vise à :

- Maximiser la performance financière
- Intégrer systématiquement des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans sa stratégie
- S'engager à long terme en faveur de la durabilité environnementale et sociale de ses actifs

Mission : Redéfinir les standards de l'investissement immobilier en apportant des réponses innovantes et exigeantes aux nouveaux défis des investisseurs, avec une approche d'**immobilier utile et vertueux**.

Les 4 Piliers de Darwin Invest

1. **Savoir** : +30 ans d'expérience cumulée en société de gestion
2. **Impact** : Label ISR, Article 8 SFDR, membre 1% for the Planet
3. **Tech** : Solutions d'investissement optimisées et orientées vers une gestion rigoureuse et efficace
4. **Performance** : Investissements pensés sur le long terme, ambition de performance durable

11.3 Stratégie ESG de la SCPI Darwin RE01

Approche Générale

La SCPI intègre les critères ESG dans l'ensemble du processus de sélection et de gestion des actifs immobiliers, avec une évaluation selon trois piliers :

- **Environnement** (E)
- **Social** (S)
- **Gouvernance** (G)

Référence : Article 8 du règlement SFDR pour les objectifs d'investissement responsables

Grille d'Évaluation ESG

Développée en collaboration avec le cabinet **ETYO**, la grille évalue les actifs immobiliers à travers :

- **11 thématiques**
- **32 critères** qualitatifs et quantitatifs

Application : Tout au long du cycle de vie des actifs, depuis la pré-acquisition jusqu'à leur éventuelle cession.

11.4 Les 5 Piliers de la Stratégie ESG

1. Performance Énergétique

- Mesurer et améliorer la performance énergétique des actifs
- Réduction des consommations énergétiques
- Réduction des émissions de CO_2
- Rénovation énergétique pour diminuer l'empreinte carbone

Engagement Décret Tertiaire :

- -40% d'ici 2030
- -50% d'ici 2040
- -60% d'ici 2050
- Pour 100% des actifs immobiliers situés en France et éligibles

2. Impact Environnemental

- Réduction des impacts négatifs sur la consommation des ressources
- Préservation de la biodiversité
- Optimisation de la gestion de l'eau et des déchets
- Mise en place de dispositifs pour limiter la consommation d'eau
- Promotion du recyclage et de la réduction des déchets

3. Impact Social

- Renforcer le bien-être et les services offerts aux occupants
- Mesures de santé et de confort pour les occupants
- Amélioration de la qualité de l'air intérieur
- Accès à des espaces verts
- Promotion de solutions de mobilités douces et durables
- Services, installations sportives et sanitaires à proximité
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap

4. Engagement des Parties Prenantes

- Engagement avec les parties prenantes pour des solutions collaboratives
- Inclusion de clauses ESG dans 100% des contrats avec les property/facility managers
- Inclusion de clauses ESG dans les contrats avec les principaux prestataires de travaux (≥50.000€)
- Sensibilisation des gestionnaires, prestataires et locataires à la stratégie ISR

5. Transparence

- Assurer une communication claire des efforts de durabilité
- Reporting annuel de la performance ESG

- Analyse de la résilience climatique aux risques physiques
- Dialogue régulier avec les parties prenantes

11.5 Politique d'Exclusion

Darwin Invest met en œuvre une politique d'exclusion à la fois sectorielle et normative dans l'acquisition ou la gestion d'un actif immobilier.

Secteurs Exclus

- Production ou vente d'énergies fossiles fortement carbonées
- Énergies fossiles non conventionnelles
- Tabac
- Jeux d'argent
- Divertissement pour adultes
- Armement

Exclusion Normative

- Sociétés ou organisations sanctionnées au niveau national ou international

Détails : Les secteurs et seuils d'exclusion sont détaillés dans la politique d'exclusion disponible sur www.darwin-invest.com

11.6 Processus d'Analyse ESG

Phase Amont (Avant Acquisition)

Éligibilité :

- Application de la politique d'exclusion
- Vérification de la conformité sectorielle et normative

Notation ESG :

- Analyse systématique de chaque actif
- Note minimale requise : **22/100**
- Actifs en dessous de ce seuil : exclus du processus d'investissement

Deux Poches d'Investissement :

1. **Best-in-Progress** (note entre 22 et 60/100) :
    - Engagement à réaliser dès l'année d'acquisition les travaux et plans d'actions nécessaires
    - Objectif : améliorer significativement la note à moyen terme (3 ans)
    - Note ESG cible définie et plan d'action individuel formalisé
2. **Best-in-Class** (note ≥ 60/100) :
    - Maintien à minima de cette note

    - Amélioration continue

Objectif Global de la Poche Best-in-Progress (à horizon 3 ans) :

- Soit améliorer la moyenne de la poche de plus de 20 points
- Soit atteindre une note moyenne supérieure ou égale à 60 points

Phase Aval (Gestion de l'Actif)

Suivi et Amélioration :

- Politique active de pilotage des plans d'action
- Résultats mesurables et quantifiables dans l'année suivant l'acquisition
- Actualisation annuelle de la notation

Audits :

- Diagnostics techniques et environnementaux systématiques
- Plan d'amélioration quinquennal
- Gestion technique des bâtiments

Phase de Cession :

- Bilan des actions ESG mises en œuvre
- Documentation des progressions réalisées pendant la période de détention

11.7 Les 11 Thématiques ESG

Environnement (E)

1. **Performance énergétique**
    - Consommation énergétique
    - Émissions de GES
    - Conformité réglementaire (DPE, décret tertiaire)
2. **Gestion de l'eau**
    - Suivi de la consommation
    - Dispositifs d'économie d'eau
3. **Biodiversité**
    - Taux de végétalisation
    - Gestion écologique des espaces verts
4. **Résilience climatique**
    - Étude de résilience face aux changements climatiques
    - Plans d'action pour les risques identifiés

Social (S)

5. **Mobilité**
    - Nombre de modalités de transports en commun à proximité
    - Infrastructures pour mobilités douces
    - Bornes de recharge véhicules électriques
6. **Confort des occupants**
    - Qualité de l'air intérieur
    - Confort visuel
    - Dispositifs de mesure et d'amélioration
7. **Services aux occupants**
    - Services à proximité (restaurants, magasins)
    - Installations sportives
    - Équipements sanitaires
8. **Accessibilité**
    - Accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Gouvernance (G)

9. **Relations locataires**
    - Annexes environnementales dans les baux
    - Enquêtes de satisfaction
    - Outils de communication sur l'impact écologique et social
10. **Gestion de la chaîne d'approvisionnement**
    - Clauses ESG dans les contrats property/facility managers
    - Audits des prestataires sur le respect des clauses ESG
    - Sélection responsable des prestataires
11. **Transparence et gouvernance**
    - Formation annuelle ESG de l'équipe de gestion
    - Veille réglementaire
    - Reporting ESG

11.8 Indicateurs de Performance ESG

Vue d'Ensemble au 31/12/2024

- **Note ESG moyenne du portefeuille** : 44,2/100
- **Répartition par poche** :
    - Best-in-Progress : 100%
    - Best-in-Class : 0%
- **Note ESG moyenne de la poche Best-in-Progress** : 44,2/100
- **Note ESG cible du portefeuille** : 60/100

Indicateurs Environnementaux (Résultats 2024)

Indicateur	Résultat 2024	Valeur étude de marché 2023	Taux de couverture
Énergie			
Consommation énergétique moyenne Bureaux (kWhEF/m²/an)	70	134*	100%
Consommation énergétique moyenne Commerce (kWhEF/m²/an)	154	224**	100%
GES			
Émissions carbone moyennes Bureaux (kgCO2/m²/an)	4	11*	100%
Émissions carbone moyennes Commerce (kgCO2/m²/an)	8	14,2**	100%
Eau			
Part des actifs suivant leur consommation d'eau	0%	NA	100%
Biodiversité			
Part des actifs avec taux de végétalisation ≥20%	0%	NA	100%

*OID 2023 / **Deepki 2023

Indicateurs Sociaux (Résultats 2024)

Indicateur	Résultat 2024	Taux de couverture
Mobilité		
Nombre moyen de modalités de transports en commun < 1 km	1,0	100%
Confort		
Part des actifs avec dispositif qualité air/confort visuel	39%	100%
Services		
Part des actifs avec services à proximité	100%	100%

Indicateurs de Gouvernance (Résultats 2024)

Indicateur	Résultat 2024	Taux de couverture
Chaîne d'approvisionnement		
Part des actifs avec clauses ESG property/facility managers	100%	100%
Relations locataires		
Part des actifs avec enquête satisfaction >50% locataires	0%	100%
Résilience		
Part des actifs avec étude de résilience climatique	100%	100%

11.9 Performance ESG des Actifs au 31/12/2024

Actif 1 : Charnay-les-Mâcon (Suez Eau France)

Caractéristiques :

- Locataire : Suez Eau France
- Année de construction : 2007
- Typologie : Locaux d'activ